江汉常青武汉森立泉物业管理有限公司“4•13”一般机械伤害事故调查报告

2024年4月13日，江汉区常青街道辖区武汉森立泉物业管理有限公司所属房屋（江汉区发展大道163号贺家墩村C包K11地块4号配套商业楼）在装修拆除过程中，发生一起小型挖掘机滑移将操作人员挤压伤害致死事故，造成1人死亡，直接经济损失约165万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》和《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》有关规定，江汉区人民政府成立了江汉常青武汉森立泉物业管理有限公司“4•13”一般机械伤害事故调查组。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查取证，人员询问和综合分析，查清了事故发生经过和原因，认定了事故性质和事故责任，提出了事故防范措施和整改建议。

经调查认定，该事故是一起因机械伤害致死的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故单位情况

武汉森立泉物业管理有限公司(以下简称武汉森立泉公司)成立于2018年8月29日，企业类型为有限责任公司，法定代表人潘俊卉，注册资本壹佰万元人民币，注册地为武汉市江汉区，统一社会信用代码：91420103MA4L0L1A93，主要经营范围包括：物业管理、房地产信息咨询等。

（二）施工相关情况

2024年4月5日，武汉森立泉公司总经理黄**以口头约定形式将江汉区发展大道163号贺家墩村C包K11地块4号配套商业楼(以下简称配套商业楼)内原有装修的拆除交由杨**负责组织实施，拆除内容为装修内饰及1-3楼夹层的拆除。双方未签订书面施工合同和安全协议，约定以拆除产生的残值物料抵扣施工费。

4月6日，杨**组织人员进场作业，在配套商业楼外围设置了警戒带和警示牌。4月7日，为加快施工进度，杨**又租赁2台小型挖掘机进场对各楼夹层进行破拆。

（三）事故发生经过

2024年4月13日，工人李**、张**分别操作小型挖掘机在2楼、3楼对夹层地板进行破拆。17:40时，杨**等人下班离场，留下工人周**负责现场，李**、张**2人仍在操作挖掘机作业。18：00时许，李**在2楼作业完毕准备下班，驾驶挖掘机从夹层楼梯倒退下来，由于楼梯上堆积建筑垃圾没有清理，挖掘机倒退中发生

滑移，滑到楼梯口时，李**后背被楼梯口上方的结构横梁抵住，驾驶室前方的栏杆随挖掘机继续下滑抵住李**前胸，将李**挤压困住。

（四）事故现场情况

事故挖掘机为久保田U17-6型，操作重量1805千克，标准机体全高2.34m，履带式底盘，最大爬坡能力30°，驾驶室防护顶棚已拆卸，剩余前后防护立柱和栏杆，实际机体高度约2.2m，挖掘机铲斗已更换为破碎锤。



配套商业楼共3层，各层高约4.6米，每层均建有夹层，夹层为型钢梁、钢筋混凝土楼板结构。事发地点在2楼通往夹层的楼梯口处，楼梯坡度34°，楼梯踏步上堆积松散混凝土渣和地胶，厚度超过踏步高度。楼梯口上方有H型钢结构横梁，梁底离地高度约2.2m。小型挖掘机斜停在楼梯口上，驾驶室和机械臂朝向楼梯前上方，履带底盘歪斜向楼梯左侧，机身整体后仰，驾驶室前

方栏杆顶在楼梯口上方横梁的下口前侧。夹层楼板混凝土已全部破碎拆除。





（五）相关部门（单位）监管情况

常青街道办事处公共管理办公室负责辖区住宅小区的综合管理工作，对建设类事务进行统筹协调和管理并组织开展群众监督和社会监督；常青街道综合执法中心依据赋权清单负责建设相关执法工作，负责综合协管员的日常管理；街道办事处通过服务外包形式聘用综合协管员，对违法建设施工进行巡查、监管，要求在开展日常综合巡查时，关注并及时发现、报告责任区的违法建设行为，发现情况上报给街道综合执法中心；社区根据街道办事处要求对涉及二次装修事项进行巡查发现和报告。

2024 年 4 月 12 日 10: 00 时，常青街道仁和社区巡查发现商业配套楼有装修施工行为，社区委员祝*将该情况告知负责仁和社区

的综合协管员班组长彭**。10:24时，彭**与综合协管员李**到达现场，没有进入商业配套楼里面查看，在警戒带外围看到堆积的建筑垃圾，听到破拆敲击声，经过简单询问后拍摄了一张现场照片，于10:28时将照片上传到常青街城管综合治理微信工作群中（街道综合执法中心工作人员和综合协管员均在群中），未对照片内容做文字说明，未在微信群中提醒其他人。截至事发前，彭**未将检查情况报告给综合协管员负责人和街道综合执法中心；街道综合执法中心也没有人员向彭**询问过照片相关情况和商业配套楼建设相关情况。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，直接经济损失约165万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024年4月13日18:40时许，在3楼作业的挖掘机司机张**下到2楼查看作业进度，发现李**被挤压困住，立即呼喊1楼工人周**，周**到2楼了解情况后拨打了120急救电话，10余分钟后，120急救人员赶到现场，发现李**被卡住无法施救，又拨打119救援电话，119救援人员到场后，将李**救下，经急救人员确认，李**已死亡。

（二）应急处置情况

事故发生后，江汉区政府迅速启动应急预案，组织开展应急处置

工作：一是督促涉事企业对现场警戒打围，清场人员，切断施工现场水电供应，安排人员24小时值守，保护事故现场，防止发生次生事故；二是成立常青街道办事处牵头的善后维稳组，联系涉事各方及亡者家属处理善后事宜，至4月20日，亡者家属与涉事各方协商达成一致并签订补偿协议；三是成立区应急管理局牵头的“4·13”事故调查组，全面开展事故调查，查清事故原因和责任，提出整改措施和处理意见。

（三）应急处置评估

事故发生后现场救援和应急处置工作基本到位，应急、医疗、消防救援、公安、常青街道办事处等相关单位协调联动、密切配合第一时间赶到现场开展应急救援，保护事故现场，协调善后事宜，未产生负面舆情。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

挖掘机司机违章将驾驶室防护棚拆除，作业前未充分观察周边环境，超性能使用挖掘机，驾驶挖掘机倒退下楼梯，因楼梯坡度超过挖掘机最大爬坡能力，且楼梯上堆积大量未及时清理的建筑垃圾，导致挖掘机失去抓地力发生滑移，将司机挤压在建筑结构横梁和驾驶室前方栏杆之间致死。

（二）间接原因分析

1、武汉森立泉公司未制定本单位安全生产规章制度，将拆除施

工发包给不具备建筑行业资质和安全生产条件的的个人，未对发包项目的安全生产工作进行管理，未采取措施发现和消除相关安全隐患。

2、承包人杨**在无建筑行业资质和安全生产许可证的条件下承揽工程，未编制施工组织设计和专项施工方案，未落实安全事故隐患排查治理制度，未对作业现场进行安全风险辨识和管控，对危险源未采取有效的防范措施，事发时现场无指挥人员。

四、有关责任单位（人）存在的问题

（一）武汉森立泉公司。未制定本单位安全生产规章制度[1]，将拆除施工发包给不具备建筑行业资质和安全生产条件的个人，未对发包项目的安全生产工作进行管理[2]，未采取措施发现和消除相关安全隐患[3]，**对事故的发生负有责任。**

武汉森立泉公司实际负责人黄**，未组织制定本单位安全生产规章制度，未督促、检查本单位安全生产工作[4]，**对事故的发生负有责任。**

1[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案。

2[?]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条 生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

3[?]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

4[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

（二）承包人杨**。不具备建筑行业资质和安全生产许可证承揽拆除工程，未编制施工组织设计和专项施工方案，未落实安全事故隐患排查治理制度，未对作业现场进行安全风险辨识和管控，不具备安全生产条件实施拆除作业[5]，**对事故的发生负有责任**。

（三）常青街道办事处。街道工委、办事处未针对事故多发领域研究解决办法，未制定相关安全监管方案，未明确相关监管措施；街道综合执法中心日常工作有缺失，对综合协管员工作指导、督促不到位，未及时对综合协管员发布的巡查情况进行梳理和处置；综合协管员巡查不细致、不深入，未及时发现发展大道163号商业配套楼违法建设行为，没有将检查情况明确、有效的进行上报。

五、对有关责任人员和单位的处理建议

（一）建议给予行政处罚的责任单位和个人

1、武汉森立泉公司，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条、第四十一条、第四十九条的规定，建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》对其实施行政处罚。

2、黄**，武汉森立泉公司实际负责人，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条的规定，建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》对其实施行政处罚。

5[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十条 生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。

3、杨**，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十条的规定，建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》对其实施行政处罚。

（二）建议给予处分的公职人员

贺**，常青街道工委委员、人武部长，负责辖区城市综合管理、住宅小区综合管理工作，分管街道综合执法中心。推动、落实分管领域内的安全生产工作不力，对二次装修领域的安全隐患排查整治不够深入，对此负有直接领导责任，违反《湖北省安全生产党政同责实施办法》第六条规定，建议移交区纪委监委进行调查处理。

秦*，2024年3月任常青街道综合执法中心负责人，对街道综合执法中心日常工作缺失问题负有一定直接领导责任，建议移交区纪委监委进行调查处理。

彭**、李**，常青街道办事处综合协管员，对责任区域违法建设行为巡查不力，履职不到位，建议街道办事处按纪进行调查处理。

（三）对属地街道的处理建议

责成常青街道办事处向区人民政府作出书面检查，认真反思、引以为鉴。

六、事故整改及防范措施

（一）深刻汲取事故教训。常青街道办事处要认真吸取辖区内接连发生事故的教训，牢固树立安全发展理念，守住安全生产红线

底线，结合本辖区实际，采取有力措施落实属地安全管理职责，严厉打击违法建设行为，加强辖区企业的安全监管，督促企业加大隐患排查治理力度，消除事故隐患，坚决遏制生产安全事故的发生。

（二）落实企业安全生产主体责任。建设单位、施工单位要依法依规从事建设工程活动，不得无资质发包和承揽建设工程，要建立完善全员安全生产责任制，健全并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，加强现场安全检查和隐患排查，督促施工人员严格执行安全操作规程和落实安全防护措施，发现问题及时督促整改到位，确保施工安全。

（三）认真开展警示教育。区城建安全专委会要举一反三，按“四个不放过”的要求，开展一次专题事故警示教育，督促各类装饰装修工程切实履行报建程序，按规定办理施工许可或备案手续；加强施工作业全过程管控，认真组织在建项目进行全面隐患排查，发现问题及时督促整改到位，确保施工安全。